

1501753-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Claudia dos Santos Sillas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... que estava trabalhando com o pessoal do tráfico e que ficava com o radinho, mas não tinha rádio naquele momento com o réu. Não tinha ninguém mais correndo, só os dois. Não perdeu o réu de vista em momento algum, tanto que sabia em qual barraco ele adentrou, porque são diversos os barracos. Só não adentrou no barraco por conta da segurança, então aguardou o apoio. Assim que entraram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501753-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501753-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019911/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 22584962 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2019911 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO CARLOS RIBEIRO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia dos Santos Sillas

Vistos.

ADRIANO CARLOS RIBEIRO está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V, c.c. §2º-A, inciso I, e no artigo 158, §3º, tudo na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, pois, em data e local previstos na denúncia, o denunciado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, o veículo Toyota/Etios Hb X1s15 At, placas GDI9248; 01 carteira contendo cartões bancários, CNH, R\$500,00 e um aparelho celular, bens de propriedade da vítima Augusto Frederico Del Rey Passos.

Consta, ademais, que o denunciado, nas mesmas circunstâncias do delito acima mencionado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com quatro indivíduos não identificados, teria constrangido a vítima Augusto Frederico Del Rey Passos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da mesma, a fornecer suas senhas de aplicativos de celular para realização de saques de valores.

Segundo apurou-se, o denunciado e seu comparsa visualizaram a vítima desembarcando

do automóvel supracitado, para ingressar na residência de Kamila, quando deliberaram por praticar o roubo. Então, o denunciado e seu comparsa se aproximaram e, em posse de arma de fogo, exigiu que a vítima ingressasse novamente no carro, mas no banco traseiro. O denunciado passou a conduzir o automóvel, enquanto o outro agente ficou ao lado de Augusto, apontando a arma de fogo em direção à vítima. O denunciado conduziu o carro até uma favela, onde entregou a vítima para um terceiro comparsa, que também estava em posse de arma de fogo. A vítima foi conduzida para um barraco, onde lá permaneceu por cerca de duas horas. Nesse período, a vítima foi constrangida a fornecer senhas de acesso ao celular e aplicativos bancários, para que os roubadores realizassem transações financeiras. Após as transações, os roubadores subtraíram os outros bens alhures mencionados e evadiram o local logo após, liberando a vítima do cativeiro. A vítima foi até um supermercado, onde acionou Policiais Militares e forneceu as características dos autores do delito.

Policiais Militares realizaram diligências a fim de localizar o automóvel da vítima que havia sido subtraído, logrando êxito em encontrá-lo, momento em que emitiram ordem de parada, que não foi obedecida, iniciando uma perseguição.

Durante a perseguição, o denunciado e um dos comparsas desembarcaram do veículo e passaram a fugir a pé, ocasião em que ADRIANO foi detido. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em poder do mesmo.

Conduzido ao Distrito Policial, o denunciado negou o delito, afirmando que estava com sua amiga "Larissa" no momento da empreitada, adquirindo entorpecentes para consumo próprio (fls. 16). A vítima reconheceu ADRIANO como um dos autores do delito (fls. 24).

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Boletim de Ocorrência às fls. 01/05.

Auto de Prisão em Flagrante às fls. 06.

Auto de Qualificação às fls. 18.

Auto de Exibição/Apreensão/Entrega às fls. 21.

Auto de Exibição/Apreensão às fls. 22.

Auto de Reconhecimento de Pessoa às fls. 24.

A denúncia foi recebida no dia 09 de fevereiro de 2022, às fls. 72/73.

Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e as testemunhas. Ao final, realizou-se o interrogatório do réu.

As partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa do réu Adriano, por seu turno, apresentou preliminar de nulidade do auto de prisão em virtude da falta dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal e, no mérito, requereu a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso IV ou inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o afastamento do crime de extorsão e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, não havendo o afastamento da majorante retro citada, que seja observado o disposto no § único do artigo 68, do Código Penal e o direito de recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

O réu ADRIANO CARLOS RIBEIRO está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V, c.c. §2º-A, inciso I, e no artigo 158, §3º, tudo na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Quanto à preliminar de nulidade por falta dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, assevero que tal artigo determina que o procedimento ali previsto será adotado "se possível", tratando-se, pois, de uma recomendação, e não determinação. Assim, possível inobservância às formalidades previstas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento realizado.

Nesse sentido: "(...) 1. As disposições inculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. (...) (STJ: AgRg no REsp 1.827.892, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.2.2020).

Ademais, o reconhecimento do réu foi confirmado em Juízo, sendo ainda corroborado pelas demais provas produzidas.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a pretensão acusatória é procedente.

O conjunto de provas foi coeso e seguro, demonstrando a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia. A materialidade ficou comprovada pelo boletim de ocorrências, auto de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão, bem como pelas demais provas colhidas em Juízo.

A autoria delitiva é incontroversa. Vejamos!

A vítima AUGUSTO FREDERICO DEL REY PASSOS, na delegacia, disse que conheceu uma mulher de 31 anos através do aplicativo "HAPPEN", que se apresentava como Kamila. Relatou que marcaram um encontro através do Whatsapp na casa de Kamila, chegando ao referido local às 20h10, momento em que Kamila mandou uma foto de vestido e solicitou para que o declarante descesse do veículo e ingressasse na residência, para conhecer sua mãe. O declarante desembarcou do carro, ocasião em que foi surpreendido por dois indivíduos em posse de arma de fogo tipo revólver, que exigiu para que ele retornasse ao veículo e sentasse no banco traseiro. Relatou que um dos roubadores passou a conduzir seu carro, enquanto o outro se sentou no banco de trás, mantendo o declarante sob a mira de uma arma de fogo e exigindo que ele mantivesse a cabeça baixa. Os roubadores conduziram o declarante à um lugar desconhecido, que aparentava ser uma favela, e o entregaram para um terceiro comparsa, também armado. Esse comparsa levou o declarante para um cativado e lá o manteve por cerca de duas horas, exigindo que o mesmo fornecesse senhas de acesso ao celular e aplicativos bancários (Santander e Caixa Econômica Federal), passando a efetuar transações indevidas cujo declarante não sabe informar o valor, explicando que ligou aos bancos logo que foi liberado para bloquear as contas.

Relatou que, no cativado, havia uma TV preta antiga de tubo no chão, uma divisória de papelão e uma pequena pia no canto. Informa que os roubadores também subtraíram seu celular Iphone X, sua carteira com documentos e a quantia de R\$500,00, além de seu automóvel. Ao ser liberado, o declarante foi a um supermercado, onde acionou Policiais Militares, fornecendo as devidas características dos autores do delito. Esclarece, por fim, que o indivíduo que conduziu seu carro era pardo, estatura mediana, magro e trajava uma camisa meio camuflada marrom. O segundo indivíduo, que ficou no banco traseiro, era pardo, estatura magra e trajava uma roupa vermelha. Por fim, o último rapaz era um pouco mais alto, pardo e trajava uma blusa de frio. Em juízo, reconheceu o réu, mas não com segurança. Estava indo para um encontro e quando saiu do carro dois assaltantes lhe renderam e colocaram num carro no banco de trás, amarram e o deixaram num cativado. Fizeram entregar todas as senhas para usar o aplicativo. Soube que alguém ligou para a polícia informando a placa do seu carro. Quando foi liberado conseguiu ligar para a polícia de um mercadinho. Eles eram em dois e um terceiro estava no cativado. Os dois que o abordaram estavam armados. Foi amarrado no cativado. Assim que abordado pegaram o celular e os cartões e no cativado exigiram as senhas e ameaçaram dizendo que se não entregasse iriam matá-lo. Durante o cárcere, percebeu que se comunicavam e deram o comando para soltá-lo. Quando da prisão do réu, ainda estava no cárcere. Conseguiu bloquear as transações. O carro sofreu um pequeno dano na porta. Tomou conhecimento que estavam em dois quando da perseguição da polícia, sendo que um foi detido, que reconheceu na delegacia. Na delegacia, quando do reconhecimento ele estava sozinho. Procedeu ao reconhecimento em razão da fisionomia. Ficou em cárcere por cerca de 2 horas. O réu assumiu o volante do seu carro. Os dois o conduziram até o cativado, fora do carro e o terceiro foi quem permaneceu com ele no cativado. Não usavam máscara. Não recuperou o número do celular antigo. Estava conversando com uma mulher por um aplicativo e marcaram um encontro. Foi buscá-la e ao chegar e sair do carro, foi abordado. Não tem mais o número dela porque não tem mais o celular. Um deles estava com camisa de manga comprida e o outro não.

Nesse diapasão:

"Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os

verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233). O Policial Militar MOZES MOTA MARQUES, na delegacia, disse que estava em patrulhamento de rotina, em companhia de sua colega de farda, quando foram acionados via COPOM sobre uma ocorrência que versava sobre roubo, sendo a vítima levada junto aos roubadores no automóvel Toyota Etios prata, placas de numeral 9248. Após diligências, o referido carro foi localizado, ocasião em que foi solicitado apoio de demais viaturas e proferida ordem de parada ao carro, que não foi obedecida, iniciando uma perseguição. O condutor do veículo e um dos comparsas desembarcaram do automóvel e passaram a fugir a pé, sendo que um deles foi detido e identificado como ADRIANO CARLOS RIBEIRO, ora o denunciado. Em revista pessoal, apenas um celular foi localizado em posse do indivíduo. Informou que o segundo suspeito conseguiu se evadir pelas vielas da comunidade e não foi encontrado. Disse que, a princípio, não conseguiram contatar a vítima, mas momentos depois o COPOM entrou em contato informando que o ofendido foi liberado e estava em uma viatura próxima ao Supermercado Joselha. Em juízo, disse que foram acionados via COPOM do roubo do veículo, com sua descrição, quando avistaram o mesmo, que empreendeu fuga. Adentrou na favela e desembarcaram do veículo. Foram atrás e ele adentrou num barraco. Aguardou o apoio porque tinham outras pessoas na residência, na porta, que disseram nada saber. Com o apoio adentrou o barraco e o réu pulou a janela. Após localizaram o réu em outro local, ofegante e suado, todo cheio de barro, e conseguiram detê-lo. No local, negou os fatos. Logo depois, disse que estava trabalhando com o pessoal do tráfico e que ficava com o radinho, mas não tinha rádio naquele momento com o réu. Não tinha ninguém mais correndo, só os dois. Não perdeu o réu de vista em momento algum, tanto que sabia em qual barraco ele adentrou, porque são diversos os barracos. Só não adentrou no barraco por conta da segurança, então aguardou o apoio. Assim que entraram ele pulou a janela e momentos depois já o deteve. O réu era o condutor do veículo. Não acompanhou o reconhecimento na delegacia. Sua parceira acompanhou. Teve contato com a vítima quando ela chegou no DP. O cativo e o local onde estavam são na mesma comunidade. A prisão ocorreu por volta das 21 horas. Depois da prisão apareceram diversas pessoas, mas antes não tinham poucas pessoas. A Policial Militar GABRIELA DALL ANTÔNIO DOS SANTOS, na delegacia, relatou os mesmos fatos que seu colega de farda. Em juízo, disse que recebeu a ocorrência de que o veículo, com sua descrição, tinha sido roubado, levando a vítima. Se depararam com o carro que tentou se evadir e entrou na favela e os dois desembarcaram do veículo. Foi atrás do passageiro e seu parceiro foi atrás do réu. Depois fizeram o cerco numa casa e ele pulou a janela, se escondeu no mato, mas conseguiu prendê-lo. No local, ele negou. Não tinha mais ninguém correndo. Só ele e o parceiro. Não conseguiu localizar o parceiro que era o passageiro do veículo. O réu era o condutor. O réu estava de jeans, camiseta preta e outra de frio amarrada, meio caindo. A pessoa abordada era o mesmo que saiu do carro. O delegado informou que a vítima reconheceu o réu. Afirma que tinham mais pessoas no reconhecimento que estavam atrás do réu.

A propósito, confira-se este julgado:

"Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos." (TJSP; Apelação Criminal 0006298-62.2014.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022).

A testemunha LARISSA CUSTÓDIO PEREIRA, na delegacia, disse que foi com ADRIANO até a comunidade Capadócia, a fim de adquirir um cigarro de maconha. Esclareceu que se encontraram em frente a um bar e ADRIANO saiu para ir até a "biqueira", ocasião em que Policiais Militares chegaram ao local e diversas pessoas saíram correndo, inclusive ADRIANO, mas os Policiais o alcançaram e o prenderam, confundindo-o com outros indivíduos que estavam sendo perseguidos. Informou, por fim, que encontrou

ADRIANO às 18h00 e ficou com ele até o momento de sua prisão. Em juízo, disse que conhece o réu da Capadócia, onde sua mãe mora. Foi visitá-la e encontrou ele lá, onde também reside. Encontrou em frente ao bar e ficaram ali conversando. Determinado momento disse que ia no barraco dele, que fica no fundo da favela e nesse momento ele foi preso. Não viu ele sendo preso, só viu quando ele voltava com os policiais. Viu os policiais entrando. Tinha muitos policiais. Acredita que uns 10 correndo para o fundo. Tinham uns cinco policiais com Adriano. Era cerca de 15 horas quando encontrou o réu e foi embora quando ele foi preso. Foi na Delegacia à noite desse dia prestar depoimento. Ele foi preso entre 17 e 18 horas. Encontrou com ele por volta das 15 horas. Antes dos policiais, viu um menino correndo e depois os policiais correndo atrás dele. Os policiais demoraram cerca de 30 minutos até voltarem com ele. Lá no fundo passa carro. Ele não estava dentro do carro. Chegou na favela por volta das 15 horas. Conhecia ele da favela. Não lembra o endereço da mãe.

O réu ADRIANO CARLOS RIBEIRO, na delegacia, negou o delito. Disse que estava com Larissa adquirindo drogas para consumo pessoal em uma "biqueira", ocasião em que Policiais chegaram ao local, em perseguição ao veículo Toyota/Etios. Nesse momento, diversas pessoas saíram correndo e, sem saber o que estava acontecendo, o interrogando correu junto e foi detido por Policiais logo após, não sabendo dizer por qual motivo. Enfatiza não ter participado de nenhum roubo. Em juízo, disse que não mora ali, só sua família. Foi na favela, encontrou com a Larissa. Estava de blusa de exército e por baixo uma camiseta preta e calça preta. Foi preso por volta das 18 horas da noite. Estava com o cartão de crédito da sua esposa. Quando viu todos correndo, correu também porque estava com 4 maconhas no bolso. O traficante correu, então correu. Não correu para nenhuma casa. Na viela que foi pego, tem mato, mas é uma viela normal. Não sabe dirigir carro, só moto. Não dirigiu nenhuma carro. Os policiais tiraram foto. Depois que foi preso, quando voltou viu o carro Toyota. Tem a tatuagem faz 07 anos. Está escrito David Miguel.

Compulsando os autos, tem-se que a versão apresentada pelo réu não se sustenta. Isso porque a vítima foi firme e categórica em sua narrativa, aduzindo que começou a conversar com uma mulher, de 31 anos, chamada Kamila, por um aplicativo de relacionamento. Marcou um encontro com ela e foi buscá-la em local desconhecido por ele, sendo que tal mulher mandou uma foto de vestido e pediu para que ele descesse do carro para conhecer sua mãe. Neste momento, quando saiu do carro, o réu foi abordado por dois indivíduos que estavam armados, sendo determinado pelos criminosos que a vítima entrasse no banco de trás de seu próprio veículo. O réu assumiu a direção do carro e o comparsa permaneceu sentado atrás, junto com a vítima.

Sequencialmente, a vítima foi levada até uma favela, onde havia um cativeteiro, e entregue a um terceiro indivíduo, que também estava armado.

Enquanto isso, além de os criminosos subtraírem os bens descritos na denúncia, a vítima foi coagida a entregar seus cartões bancários e senhas, possibilitando que os criminosos tentassem efetuar transações bancárias. Contudo, a vítima logrou êxito em conseguir bloquear tais transações.

Oportuno dizer que o réu, com seu comparsa, enquanto a vítima estava amarrada e vigiada por terceiro indivíduo dentro do cativeteiro, trafegava com o carro da vítima quando foi interpelado por policiais que, em posse de informações sobre a placa do veículo, identificaram os criminosos. Assim, depois de emanar ordem de parada, que não foi cumprida, os policiais iniciaram breve perseguição.

O réu e seu comparsa abandonaram o carro e entraram, a pé, em vielas da favela. O comparsa conseguiu fugir, mas o réu, mesmo depois de tentar se esconder dentro de uma moradia e de um matagal, foi abordado pelos policiais.

Importante frisar que os policiais apontaram com firmeza a autoria delitiva do réu, dizendo que não perderam ele de vista e que possuem certeza de que era ele quem estava dirigindo o veículo da vítima e que tentou fugir.

Logo, não há dúvida sobre o cometimento do crime pelo réu, até mesmo porque ele foi preso em flagrante delito.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o

ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo "flagrante", derivado do latim "flagrans" (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime. Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Saliente-se que no momento em que o réu Adriano foi preso, uma outra pessoa desconhecida entrou em contato com o indivíduo que mantinha Augusto no cativeiro, avisando-o sobre a prisão do réu e ordenando que liberasse a vítima. Seguindo as instruções, o coautor o soltou. Sequencialmente, a vítima foi até um supermercado e esperou a chegada de uma viatura. Levado ao Distrito Policial, ele reconheceu o réu como um dos roubadores, sendo, inclusive, um dos que estava armado, haja vista eles não estarem usando máscara e nem qualquer outro acessório para cobrir o rosto.

A identidade de Adriano foi reforçada em juízo quando ele foi colocado ao lado de outros dois indivíduos com características físicas semelhantes, tendo Augusto (vítima) o identificado corretamente como sendo o de número 02 (réu).

Em que pese a sua negativa de autoria de Adriano, juntamente com o depoimento de Larissa (testemunha de defesa), que tenta escusá-lo de culpa, estes são elementos isolados nos autos e desprovidos de prova(s) idônea(s) de corroboração. O seu descrédito se dá, para além do confronto com declarações da vítima e dos policiais militares, com o próprio link da reportagem juntada pela defesa (fls. 141), em que se vê claramente que os agentes chegaram à favela, desceram do carro e perseguiram o réu, até encontrá-lo no mato, onde o abordaram. Na oportunidade, nenhum traficante fora visto, não houve apreensão de drogas, o período era noite - e não 15/16h - e inexistia sinal de mulher(es) que acompanhava(m) o acusado.

Pois bem. Das declarações da vítima e dos depoimentos dos policiais extrai-se, com segurança, que o réu agiu em concurso de agentes. Um dos criminosos acompanhou o réu no momento da abordagem da vítima e um terceiro indivíduo permaneceu no cativeiro vigiando Augusto. Havia, pois, prévio ajuste e divisão de tarefas, tendo o réu e os coautores agido em concurso subjetivo, o que autoriza a incidência da majorante.

Essa circunstância deve incidir, também, para o cálculo da pena do crime de extorsão (artigo 158, §1º, do CP). Assim, verifica-se, aqui, a emendatio libelli (artigo 383, do Código de Processo Penal), pois sem alterar a descrição dos fatos contidos na denúncia, há de se dar capitulação jurídica diversa.

Indiscutível a incidência da majorante da restrição da liberdade da vítima, pois Augusto foi firme ao dizer que permaneceu por cerca de duas horas sob o poder dos criminosos, sendo este período mais do que suficiente para a consumação dos crimes patrimoniais. Essa circunstância, para além de meramente exasperar a pena, qualifica o delito de extorsão (artigo 158, §3º, do CP).

Aliás, indiscutível, também, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (ainda que a arma não tenha sido apreendida), diante da segura narrativa da vítima. A propósito, confira-se:

"Havendo depoimento de testemunha (e também da vítima) anunciando que o acusado teria se utilizado de arma para perpetrar o ilícito do artigo 157 do CP, irrelevante, para fins de aplicação da qualificadora, a apreensão da arma ou existência de laudo pericial atestando a sua potencialidade lesiva". (HC 39625/SP; Habeas Corpus 2004/0162676-1; Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma; DJ 07.03.2005).

Essa circunstância deve incidir, também, para o cálculo da pena do crime de extorsão (artigo 158, §1º, do CP), conforme mencionado alhures.

Por fim, os delitos se deram em sua forma consumada. Isso porque, no que tange ao roubo circunstanciado, houve a inversão da posse dos bens de Augusto, mediante emprego de grave ameaça (enunciado 01 da ed. 51 da jurisprudência em teses do STJ). E, quanto a extorsão qualificada majorada, mesmo não tendo havido efetiva transferência de valores e prejuízo financeiro por parte da vítima, este, por ser de natureza formal, consuma-se independentemente da obtenção de vantagem indevida (enunciado 96 da súmula do STJ).

Ademais, deve ser reconhecida a prática do roubo e da extorsão em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade cominadas.

Nesse sentido:

"(...) 1. O entendimento há muito sedimentado nesta Casa é o de que as condutas de subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que materializadas numa mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, já que distintas e autônomas. Precedentes". (STJ, AgRg no REsp1254007 / DF. 6ª Turma. Min Rel. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 03/08/2017).

"(...) Roubo circunstanciado e extorsão qualificada. Crime único. Consunção entre os delitos. Inviabilidade. Concurso formal. Crimes praticados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos. Impossibilidade de reconhecimento. Continuidade delitiva entre roubo e extorsão. Inviabilidade. Crimes de espécies distintas. Concurso material mantido. (...). Hipótese em que a Corte local assentou que os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada foram praticados mediante ações diversas e sucessivas, com desígnios autônomos, o que impossibilita o reconhecimento do concurso formal. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo fático probatório, inviável na via estreita do writ. Precedentes". (STJ, HC 409602/ SP, Min Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma, DJe 21/09/2017).

Deste modo, a procedência da pretensão punitiva é desfecho inevitável e a reprimenda correspondente aos delitos tornar-se-á medida imperiosa.

Passo, assim, à dosimetria da pena referente ao artigo 157, §2º, inciso II e V, c.c. §2º-A, inciso I, e artigo 158, §1º e §3º, tudo na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, com observância aos preceitos do artigo 59 do Código Penal:

1) Quanto ao crime de roubo:

Na primeira fase, melhor analisando casos de roubo majorado e mudando posicionamento anterior deste Juízo, exaspero a pena base utilizando duas majorantes (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) como circunstância judicial, ao passo que a terceira majorante (emprego de arma de fogo) será considerada na terceira fase. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

"ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. CHARLES condenado em primeiro grau e os corréus absolvidos por insuficiência probatória. Recurso da acusação buscando a condenação, também, de WEVERTON, ALEXANDRE e GLEDSON, nos termos da denúncia. Apelo da Defesa de CHARLES postulando a absolvição pela ausência de justa causa e por afronta aos princípios da busca da verdade real e do in dubio pro reo. Prova suficiente da autoria e da materialidade delitiva quanto a CHARLES e WEVERTON. Ofendido que, sem hesitar, os reconheceu em Juízo, como sendo os autores do delito. Ausência de provas, produzidas em Juízo em desfavor de ALEXANDRE e GLEDSON. Majorantes bem configuradas na hipótese. Condenação de CHARLES mantida. Condenação de WEVERTON

igualmente imperativa. Dosimetria. CHARLES: básicas estabelecidas em um quarto acima do piso legal, em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes no concurso de agentes e na restrição da liberdade da vítima. Na segunda fase, reincidência que justificou a imposição de aumento de um sexto. Na última etapa, adequada a majoração de dois terços por conta do emprego de arma de fogo. WEVERTON: basilares que devem igualmente sofrer acréscimo de um quarto, tendo em vista os mesmos critérios utilizados para majoração das básicas de CHARLES. Na última etapa, aumento de dois terços, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, CP. Regime fechado bem estabelecido para o início do desconto da corporal de CHARLES, que deve ser estendido a WEVERTON. Recurso de CHARLES improvido, acolhido parcialmente o apelo ministerial." (TJSP; Apelação Criminal 1501837-46.2019.8.26.0294; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacupiranga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 01/12/2021).

Sendo assim, fixo a pena base 1/4 acima do mínimo legal, totalizando em 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes da pena.

Na terceira fase, verifico que o acusado praticou o crime com emprego de arma de fogo, motivo pelo qual aumento a pena em 2/3, fixando-a em 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

2) Quanto ao crime de extorsão:

Na primeira fase, aplico a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 06 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes da pena.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no §1º, do artigo 158, do Código Penal (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), motivo pelo qual aumento a pena em 1/2, fixando-a em 09 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

De rigor o reconhecimento, conforme mencionado alhures, de condutas distintas e sucessivas entre os crimes de roubo e de extorsão, motivo pelo qual as penas devem ser aplicadas cumulativamente, na forma do artigo 69 do Código Penal. Assim, aplico as penas cumulativamente, totalizando em 17 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 35 dias-multa.

Em razão da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias do delito, fixo o regime fechado para cumprimento inicial de pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO o réu ADRIANO CARLOS RIBEIRO, qualificado nos autos, à pena de 17 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 35 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos II e V, c.c. §2º-A, inciso I, e no artigo 158, §1º e §3º, tudo na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Diante do regime de pena imposto e subsistindo os requisitos para manutenção da custódia cautelar, não concedo o direito de recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA